

1501708-79.2019.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... MATHEUS ESTAVA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS. "

Em juízo, a testemunha relatou que foi cumprido o mandado de busca para apurar a denúncia de tráfico de drogas praticado pelo acusado. Assim, foram apreendidos nove "eppendorfs" de cocaína e o seu telefone celular. No aparelho celular, haviam mensagens e imagens de drogas que comprovavam o tráfico de drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501708-79.2019.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501708-79.2019.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2248097/2019 - DEL.POL.RINOPOLIS, 7056060 - DEL.POL.RINOPOLIS, 233/19/408 - DEL.POL.RINOPOLIS, 2248097 - DEL.POL.RINOPOLIS, 233/19/408 - DEL.POL.RINOPOLIS, 2248097 - DEL.POL.RINOPOLIS, 233/19/408 - DEL.POL.RINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 06h30min, na Rua Pernambuco, nº 173, Jardim Bernardelli, na cidade de Rinópolis/SP, Comarca de Tupã/SP, tinha em depósito drogas, consistentes

em 09 (nove) pinos, do tipo eppendorfs, contendo a substância cocaína, com peso líquido total de 2,36g e 01 (um) aparelho celular, marca "Samsung", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 86/92).

Recebida a denúncia em 08/06/2021, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 153/155).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de duas testemunhas em comum, e, ao final, o interrogatório do réu (fls. 207/213 e mídia audiovisual de fl. 214).

O Ministério Público apresentou memoriais escritos, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, apontou condenação definitiva anterior do réu, requerendo a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, destacou a incidência da atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, defendeu que seja afastada a incidência do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Sustentou a fixação do regime inicial fechado, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais, postulando o julgamento parcialmente procedente da denúncia, requerendo a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, em razão da ausência de prova da traficância. Em caso de condenação, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1/2); Termos de Depoimento (fls. 3 e 4); Termos de Interrogatório (fl. 5); Boletim de Ocorrência nº 233/2019 (fls. 7/8); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 9); Laudo Pericial (fls. 23/25 e 50/52); Relatório Final (fls. 54/56 e 57/60), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha Gabrieli Cristina Capelli Goes Monteiro, policial civil, inquirida em solo policial, declarou que: "A DEPOENTE É INVESTIGADORA DE POLÍCIA LOTADA NESTA UNIDADE POLICIAL. NESTA MANHÃ, FOI CONVOCADA PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO EM CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA EM RESIDÊNCIAS CUJOS MORADORES ERAM INVESTIGADOS POR TRÁFICO DE DROGAS. A DEPOENTE FOI ENCARREGADA DE IR À RESIDÊNCIA DE MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA EM COMPANHIA DE OUTROS POLICIAIS. EM CHEGANDO AO LOCAL, FOI O INDICIADO CIENTIFICADO DA DILIGÊNCIA A SER REALIZADA. AO SER INDAGADO SOBRE EXISTÊNCIA DE DROGA EM CASA, O PRÓPRIO INDICIADO EXIBIU AOS POLICIAIS NOVE (09) EPPENDORFS, OS QUAIS ACONDICIONAVAM A DROGA CONHECIDA COMO COCAÍNA. TAMBÉM FOI APREENDIDO UM APARELHO CELULAR DE PROPRIEDADE DO INDICIADO. CONSIDERANDO A QUANTIDADE E A FORMA COMO A DROGA FOI ENCONTRADA, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO, SENDO APRESENTADO NESTA UNIDADE POLICIAL. SALIENTA QUE, EM VIRTUDE DO RECEIO DE FUGA, FOI ALGEMADO E TEVE TODOS SEUS DIREITOS RESPEITADOS. FINALIZA INFORMANDO QUE AS DILIGÊNCIAS QUE DEMONSTRAVAM QUE O ORA CONDUZIDO ESTARIA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS, FOI REALIZADA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA PACHECO. "

Em juízo, a testemunha relatou que foi convocada para participar do cumprimento do mandado de busca na residência do acusado. Ao chegar na casa do acusado, o mesmo confirmou haver algo ilícito em sua residência, entregando nove "eppendorfs" de cocaína, sendo apreendido o seu aparelho celular. Informou que participou somente do cumprimento do mandado, e a investigação foi realizada pelo policial Pacheco. Conhecia o acusado apenas "de vista", negando ter informações específicas sobre o mesmo, em virtude de não atuar no setor de investigações, no entanto, afirmou que o policial Pacheco detinha informações, sendo este o embasamento do pedido de mandado de busca.

A testemunha Osvaldo Pacheco Júnior, policial civil, inquirida em solo policial, declarou que: "O DEPOENTE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA LOTADO NESTA UNIDADE POLICIAL. CONSIDERANDO INFORMAÇÕES QUE RECEBEU, DANDO CONTA DE QUE O ORA CONDUZIDO ESTARIA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS, O DEPOENTE FOI RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAR AS DENÚNCIAS. AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO DEPOENTE DEMONSTRAVAM QUE EFETIVAMENTE AS DENÚNCIAS TINHAM PROCEDÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL ELABOROU RELATÓRIO OPINANDO PELO CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA. NESTA MANHÃ, EQUIPES DE POLICIAIS CIVIS FORAM CONVOCADAS PARA CUMPRIMENTO DE VÁRIOS MANDADOS DE BUSCA, SENDO QUE NA RESIDÊNCIA DE MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA FORAM APREENDIDOS NOVE EPPENDORFS CONTENDO COCAÍNA, COMPROVANDO-SE ASSIM O TRÁFICO DESENVOLVIDO PELO MESMO. ESCLARECE QUE NÃO CHEGOU A PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA NA CASA DE MATHEUS, E AO QUE TOMOU CONHECIMENTO, COM A CHEGADA DOS POLICIAIS E AO SER ENTREVISTADO, O MESMO APRESENTOU A DROGA. FINALIZA INFORMANDO QUE AS DENÚNCIAS QUE APORTARAM NESTA UNIDADE POLICIAL DAVAM CONTA DE QUE EFETIVAMENTE MATHEUS ESTAVA PRATICANDO O TRÁFICO DE DROGAS. "

Em juízo, a testemunha relatou que foi cumprido o mandado de busca para apurar a denúncia de tráfico de drogas praticado pelo acusado. Assim, foram apreendidos nove "eppendorfs" de cocaína e o seu telefone celular. No aparelho celular, haviam mensagens e imagens de drogas que comprovavam o tráfico de drogas. Apontou que, em formal interrogatório, o acusado se reservou ao direito de falar somente em juízo. Após um mês dos fatos, o acusado foi preso por tráfico de drogas na cidade de Osvaldo Cruz/SP. O acusado já havia se envolvido em um boletim de ocorrência de apreensão de celular, e, posteriormente surgiram denúncias de tráfico. Em relação ao processo de Osvaldo Cruz/SP, disse que apenas tomou conhecimento da ocorrência. Acerca das mensagens no celular, relatou que foram "printadas" e encartadas nos autos, afirmando que tais imagens são oriundas do celular apreendido no dia da busca.

Por fim, o acusado MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA, em sede investigatória, reservou-se ao seu direito constitucional de se manifestar apenas em Juízo.

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que as drogas eram destinadas somente para o seu uso pessoal, alegando não se recordar de nenhuma foto em seu aparelho celular.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

As provas dos autos demonstram com clareza e precisão de detalhes o encontro das porções de entorpecentes em posse do acusado, guardados em depósito domiciliar.

No tocante à propriedade dos entorpecentes, não há dúvidas de que deve ser atribuída ao acusado.

A busca domiciliar foi antecedida por investigação policial que apurou a denúncia de tráfico de drogas, assim, no cumprimento do mandado, os entorpecentes que estavam mantidos em depósito na residência, foram apreendidos pelas Autoridades

Policiais.

No mais, acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e no art. 33, ambos da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040)

No caso, descabe a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, pois a busca domiciliar foi precedida de prévia investigação, que indicava a prática de tráfico na residência do réu, o que foi confirmado com a apreensão dos entorpecentes. Ademais, durante a diligência foi apreendido telefone celular do acusado contendo trocas de mensagens que indicam a combinação de venda de entorpecente. O acusado recebeu mensagens questionando "se não vendeu nada" seguida

de "traz os pinos", além de respostas do denunciado afirmando que "tem 14".

No mais, o fato de a defesa alegar a dependência química não exclui a mercancia, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 180/181). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza das drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, não há circunstâncias judiciais negativas, de forma que fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, no entanto, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa da dosimetria, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é tecnicamente primário. Ostenta condenação criminal como incurso no art. 28, da Lei de Drogas, o que não configura reincidência ou maus antecedentes, mas deve ser valorado na aplicação da fração de diminuição. Assim, reduzo a pena em 1/2 e estabeleço a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Em razão do quantum aplicado, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Incide no caso o artigo 44, do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE NUNES GUERRA, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos,

substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União celular apreendido (fl. 9).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA